臺南市未完成道路闢建之建築基地申請建築執照出入通路辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市臨接未完成闢建道路之建築基地建築執照申請辦法	臺南市未完成道路闢建之建築基地申請建築執照出入通路辦法	法規名稱修正。
修正條文	現行條文	說明
第一條　本辦法依臺南市建築管理自治條例第五條第二項規定訂定之。	第一條　本辦法依臺南市建築管理自治條例第五條第二項規定訂定之。	本條未修正。
第二條　本辦法之主管機關為本府工務局。		一、本條新增。 二、明定本辦法之主管機關。
第三條　本辦法所稱未完成闢建道路，包括計畫道路及現有巷道，其定義如下 一、計畫道路：指基地建築線至第四條第二項		一、本條新增。 二、明定未完成闢建道路之定義。

定寬範，其面排系等共施未建成所之度圍且鋪及水統公設尚闢完者。 二、現有道指地築至道心寬範，其面排系等共施基建線巷中之度圍且鋪及水統公設		

尚未闢建完成者。		
第四條　建築基地臨接未完成闢建道路，其起造人應於申請使用執照前，闢建一條以上通達基地之通路，並按所臨接未完成闢建道路之性質分別符合下列規定： 一、臨接計畫道路者：自基地建築線至第二項所定之寬度，並應設置鋪面及排	第二條　未完成道路闢建之建築基地出入通路之開闢，應至少一條可通達基地，以供通行。	一、條次變更。 二、考量現行條文第二條、第三條第一項及第四條，均係規範闢建出入通路及排水系統要件之原則性規定，爰建議移列至第四條第一項及第二項，並明定公共設施寬度包含路面及排水溝，以資明確，另酌作文字修正。 三、自行闢建道路範圍應於建造執照圖中敘明，爰新增第三項規定。 四、計畫道路已設置之公共設施未依計畫道路全寬開闢，惟已符合第四條第二項規定寬度，未免重複闢建相關設施，無論是否臨接基地建築線，免依本辦法闢建鋪面及排水系統。

水系統。但計畫道路範圍內已設置鋪面及排水系統，其合計寬度符合第二項所定之寬度者得免闢建。 二、臨接現有巷道者：自基地建築線至巷道中心範圍之		

寬度，並應設置鋪面及排水系統。但現有巷道範圍內已有排水系統者得免闢建。 前項第一款之通路，應闢建之寬度如下： 一、新建五樓以下之建築物：三點五公尺。 二、新建六樓		

以上之建築物：四公尺。 第一項通路應闢建與基地面前寬度等長之範圍，且應於建造執照圖面中標示。		
第五條　規模達六戶以上且總樓地板面積達一千平方公尺以上之建築物，其依本辦法設置之鋪面及排水系統需由主管機關或本府其他機關接管者，應增加路燈之規劃及設置。 前項設置之設施需由主管機關或本府其他機關接管者		一、本條新增。 二、明訂由主管機關之接管案件，申請規模六戶以上且總樓地板一千平方公尺以上者，應增加路燈之規劃及闢建。 三、設施需接管之案件，應於申請使用執照前檢具設施所經土地之土地權利證明文件、土地使用同意書及設計圖說(含排水分析)，主管機關審查符合規定後據以施作，於完工後查驗合格始予接管。

使用執照前，檢具下列文件送主管機關審查通過後施作，並於設置完成及查驗合格後予以接管： 一、設施經所土地之土地權利證明文件。 二、設施經所土地使用同意書。 三、相關面排設鋪、水施（含排分水析）及路設燈		

計圖說。		
第六條　除前條規定外，依本辦法闢建之出入通路及排水系統所經土地免檢具土地權利證明文件，如有侵害他人權利者，由起造人負責。	第三條　建築基地以經指定（示）建築線且未完成闢建之道路為出入通路者，應符合下列規定： 一、新建五樓以下建築物應於建築工程放樣勘驗前，自行開闢完成三點五公尺以上之施工道路及依實際需要擬	一、條次變更。 二、考量現行條文第二條、第三條第一項及第四條，均係規範闢建出入通路及排水系統要件之原則性規定，爰建議移列至第四條第一項。 三、依內政部一百零二年二月六日台內營字第一〇二〇八〇〇二一〇號令，訂定「建築法」第三十二條涉及未完成道路闢建之建築基地申請建築執照出入通路之執行方式及內政部營建署七十一年九月二十一日台內營字第一〇一八五七號函釋，得免檢附該土地所有人之土地使用同意書。

	定之臨時排水系統，並應於申請使用執照前，自行開闢完成與基地面前同寬範圍內之路燈、排水系統及鋪設寬三點五公尺以上之路面。 二、新建六樓以上	

	建築物應於建築工程放樣勘驗前，自行開闢完成四公尺以上之施工道路及依實際需要擬定之臨時排水系統，並應於申請使用執照前，自行開闢完成與基	